

HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Số: 01042024/HĐ-TCXD-2024/, ngày 01/04/2024

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2017.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 18/06/2014 của QH khóa XIII
- Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

I. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG

1. Đại diện Bên A (Chủ Nhà): (Bà) Bùi Thị Thanh Hương

- Sinh ngày: 20/06/1990, CMND số: 091190011321
- Địa chỉ: Tổ 5, Bình Thuận. Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang.

2. Đại diện Bên B (nhà thầu): CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÁT BIỂN

- Địa chỉ: 150, đường Trần Huy Liệu, P.An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0972.980.246 Mã số thuế và số đăng ký kinh doanh: 1702144614
- Tài khoản: Chủ TK: **Võ Thị Vân**, số TK: 108001311729, mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Kiên Giang
- Đại diện: Ông: **Trần Văn Đông**, chức vụ: P.Giám đốc

II. HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG THI CÔNG HOÀN THIỆN VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

1. Đối tượng của hợp đồng:

- Tên công trình: **NHÀ PHỐ 1 TRỆT 1 LẦU**, Hạng mục: Thi công mới
- Địa điểm thi công: Tổ 5, Bình Thuận. Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang.

2. Nội dung công việc:

Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công trình Nhà ở có Quy mô xây dựng gồm: **Thi công xây dựng hoàn thiện nhà phố 1 trệt, 1 lầu, mái lợp tôn với kích thước:**

- **Trệt: (5,4m x 18,5m), Chiều cao tầng trệt: 4,1m.**
- **Lầu 1: (5,4m x 19,7m), Chiều cao lầu 1: 3,8m.**
- **Ốp len chân tường cao 0.1m, ốp nhà vệ sinh gạch 300x600mm cao 3.2m.**
- **Nền nhà cao 45cm so với Lộ hiện hữu.**
- **Thi công không bao gồm:**
 - + Sân và hàng rào, Kiot phía trước

Nội dung thi công được thể hiện chi tiết trên hồ sơ thiết kế đã được thống nhất giữa chủ nhà và đơn vị thi công.

+ Vật tư Bên B mua:

- Gạch tuynel Kiên Giang, Cát vàng(*campuchia*), Xi Măng Hà Tiên PCB40.
- Thép Miền Nam, Đá 1x2, Dây điện Cadivi, Ống nhựa Bình Minh.
- Cửa đi 4 cánh: Nhôm Xingfa việt nam dày 2mm.(*không bao gồm khung bảo vệ*).
- Cửa đi 2 cánh: Nhôm Xingfa việt nam dày 2mm.(*không bao gồm khung bảo vệ*).
- Cửa đi 1 cánh: Nhôm Xingfa việt nam dày 2mm.(*không bao gồm khung bảo vệ*).
- Cửa sổ: Nhôm Xingfa việt nam dày 1.4mm.(*bao gồm khung bảo vệ*).
- Đèn rạng đông, ổ cắm Panasonic, Ống chờ điện, ống ruột gà: Nanoco
- Tôn Hoa Sen 0.42mm, xà gồ 4x8 dày 1.2mm
- Trần thạch cao Yoshino Nhật Bản, Motor bơm nước panasonic...
- Sơn, bê Nippont, Hăng Gạch ốp, lát Trung Nguyên....
- Đá Garanít(*kim sa đen*): Đá tam cấp, đá cầu thang(*không bao gồm len chân cầu thang*), đá mặt bếp.
- Thiết bị vệ sinh, lavabo(hãng Rolls, Sumi...).(*Kèm theo bản thống kê*)
- Bồn nước Tân Á Đại thành đứng 1000l.(*Kèm theo bản thống kê*)
- Đèn chùm, đèn trang trí.(*Kèm theo bản thống kê*)

+ Vật tư Bên A mua:

- Bình nóng lạnh.
- Điều Hòa.

3. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật:

3.1 Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế do bên A cung cấp.

3.2 Đối với các công việc không đạt chất lượng theo yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng, Nhà thầu phải có nghĩa vụ sửa chữa, khắc phục, thay thế hoàn tất đảm bảo đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.

3.3 Chủ Nhà và tư vấn giám sát thi công của Chủ Nhà sẽ được quyền đến công trường kiểm tra nhân lực và thiết bị thi công, kiểm tra chất lượng và khối lượng công việc xây dựng, giám sát quá trình thi công. Khi đến giai đoạn nghiệm thu, sẽ tính theo giá trị thực tế sản phẩm tại công trình để quyết toán.

4. Giá trị hợp đồng: Trị giá hợp đồng: **1.911.106.000đ (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm mười một triệu, một trăm lẻ sáu nghìn đồng./.)**. Chưa bao gồm Thuế VAT.

Nếu khối lượng công việc phát sinh tăng, giảm ngoài hồ sơ thiết kế được duyệt thì giá trị khối lượng phát sinh sẽ được thỏa thuận giữa hai bên.

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt

5. Tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 5 đợt

Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng thi công, bên A thanh toán cho bên B 10% tương ứng số tiền: **191.110.600đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một triệu, một trăm mười nghìn, sáu trăm đồng./.)**

Đợt 2: Ngay sau khi bên B tập kết vật tư, máy thi công, bên A thanh toán cho bên B 30% tương ứng số tiền: **573.331.800đ (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm ba mươi một nghìn, tám trăm đồng./.)**

Đợt 3: Ngay sau khi bên B thi công đổ xong bê tông sàn lầu 1, bên A thanh toán cho bên B 20% tương ứng số tiền: **382.221.200đ (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, hai trăm hai mươi một nghìn, hai trăm đồng./.)**

Đợt 4: Ngay sau khi bên B thi công lợp mái tôn, bên A thanh toán cho bên B 20% tương ứng số tiền: **382.221.200đ (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, hai trăm hai mươi một nghìn, hai trăm đồng./.)**

Đợt 5: Ngay sau khi bên B thi công xong hoàn thiện sơn bê và gắn cửa, nội thất, bên A thanh toán cho bên B 10% tương ứng số tiền: **191.110.600đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một triệu, một trăm mười nghìn, sáu trăm đồng./.)**

Đợt 5: Ngay sau khi bên B bàn giao công trình đưa vào sử dụng, bên A thanh toán cho bên B 10% tương ứng số tiền: **191.110.600đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một triệu, một trăm mười nghìn, sáu trăm đồng./.)**

6. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

- Đơn giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần hoặc thanh toán cho nhà thầu cho đến khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp bất khả kháng thì thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

7. Thời gian thực hiện hợp đồng và bảo hành công trình:

Thời gian thực hiện hợp đồng: **150 ngày (kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công)**.

Thời gian trên không bao gồm: các ngày nghỉ theo luật lao động, nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ do thiên tai bất khả kháng, nghỉ do chờ xử lý kỹ thuật được bên A chấp nhận. Công trình được bảo hành 24 tháng kể từ ngày đưa công trình vào sử dụng.

8. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng: Không áp dụng.

9. Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng.

9.1 Tạm dừng thực hiện hợp đồng: Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng: Do lỗi của bên giao thầu hoặc bên nhận thầu gây ra; Các trường hợp bất khả kháng.

9.2 Hủy bỏ hợp đồng: Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường. Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

10. Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu.

10.1 Quyền của Nhà thầu:

- Có quyền chủ động tổ chức thực hiện các công việc được giao đảm bảo tiến độ thực hiện theo hợp đồng.

- Nhận đủ tiền, được thanh toán theo quy định của hợp đồng.

- Có quyền yêu cầu Chủ Nhà điều chỉnh hoặc bổ sung thiết kế nếu Nhà thầu phát hiện ra và chứng minh được những khiếm khuyết của thiết kế ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Trong trường hợp này thì Nhà thầu phải thông báo kịp thời cho Chủ Nhà, Chủ Nhà xem xét, nếu xét thấy việc thay đổi thiết kế hoặc bổ sung, sửa chữa thiết kế là cần thiết, hai bên sẽ tiến hành xác nhận và Nhà thầu có quyền dừng thi công đối với phần công việc có liên quan đến việc thay đổi đó khi hồ sơ thiết kế điều chỉnh chưa được Chủ Nhà phê duyệt.

10.2 Nghĩa vụ của Nhà thầu:

- Nhà thầu phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và ổn định cho các hoạt động trên công trường. Quá trình thi công tại hiện trường phải đảm bảo an toàn cho công trình và vệ sinh môi trường khu vực thi công và phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị cũng như các công trình lân cận trong quá trình thi công tại công trình.

- Có trách nhiệm báo cáo chủ Nhà về tiến độ và chất lượng và khối lượng thi công khi có yêu cầu của Chủ Nhà.

- Tổ chức quản lý chất lượng thi công theo quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi để Chủ Nhà thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thi công.

- Tự tổ chức thi công và tự bảo quản máy móc thiết bị thi công trong suốt thời gian thi công công trình. Tuân thủ nội quy của Chủ Nhà khi làm việc trong mặt bằng của Chủ Nhà.

- Trong quá trình thi công nếu để xảy ra sự cố hư hỏng cho công trình, thiết bị của Chủ Nhà, do lỗi của Nhà thầu gây nên, thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc bồi thường cho Chủ Nhà để khắc phục sự cố. Đồng thời Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại liên quan cho Chủ Nhà do các sự cố này gây ra. Các sự cố khác xảy ra do lỗi của Nhà thầu gây ra cho người thứ 3 sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành.

- Nhà thầu phải thực hiện công việc sửa chữa các sai sót thi công đã nêu trong các đợt kiểm tra, nghiệm thu công trình một cách nhanh nhất và đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế.

11. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Nhà.

11.1 Quyền của Chủ Nhà:

- Giám sát kiểm tra và đôn đốc Nhà thầu thực hiện nội dung công việc, đưa ra ý kiến cần thiết trong phạm vi công việc quy định trong Hợp đồng.

- Có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa những sai sót hoặc bổ sung, thay đổi những vấn đề không phù hợp.

- Tạo điều kiện hạ đồng hồ điện, nước.

11.2 Nghĩa vụ của Chủ Nhà:

- Thực hiện việc thanh toán kịp thời cho Nhà thầu theo đúng các điều khoản trong hợp đồng.

- Cung cấp cho Nhà thầu hồ sơ tài liệu thiết kế, thông số kỹ thuật có liên quan.

- Bàn giao mặt bằng, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu thi công công trình đúng tiến độ.

- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi kiểm tra, giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

- Thông báo kịp thời cho Nhà thầu và bổ sung đầy đủ các thủ tục cần thiết khi Chủ Nhà có nhu cầu thay đổi nội dung công việc hay thay đổi vật liệu thi công khác với thiết kế ban đầu.

12. Điều khoản chung.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung ghi trong hợp đồng này. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi hai bên đã thực hiện đầy đủ hết các điều khoản được ghi trong hợp đồng

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Bùi Thị Thanh Hương

Trần Văn Đông

PHỤ LỤC

QUY CÁCH THI CÔNG

1. **CỌC KHOAN NHỒI D350mm (22 cọc, mỗi cọc sâu 12m):**
 - Cọc khoan nhồi D350mm.
2. **PHẦN MÓNG (số lượng: 12 móng):**
 - Bê tông lót móng đá 4x6 Mác 100 dày 10cm
 - Lắp dựng vĩ sắt móng bằng 2 lớp sắt Fi 12mm
 - Móng M1(900x1450x700)mm, sắt Fi 12mm@150.(sử dụng 2 cọc)
 - + Cạnh 900mm: 6 thanh sắt Fi 12mm
 - + Cạnh 1450mm: 10 thanh sắt Fi 12mm
 - Móng M2(900x900x700)mm, sắt Fi 12mm@150(sử dụng 1 cọc)
 - + Cạnh 900mm: 6 thanh sắt Fi 12mm
 - + Cạnh 900mm: 6 thanh sắt Fi 12mm
 - Bê tông móng đá 1x2 Mác 250(Bê tông thủ công)
3. **HÀM TỰ HOẠI(Số lượng: 01 cái, ngang 3.5m x rộng 1.6m x cao 1.6m):**
 - Bê tông lót Hàm tự hoại đá 4x6 Mác 100 dày 10cm
 - Lắp đặt vĩ sắt đáy và nắp Hàm tự hoại bằng sắt Fi 10mm
 - Lắp dựng vĩ sắt đáy cạnh dài Fi 10mm@200.
 - Lắp dựng vĩ sắt đáy cạnh ngắn Fi 10mm@200.
 - Bê tông đáy và nắp Hàm tự hoại đá 1x2 Mác 250 dày 10cm
 - Xây tường bao Hàm tự hoại dày 20cm bằng gạch thẻ
 - Xây tường ngăn Hàm tự hoại dày 10cm bằng gạch thẻ
 - Trát tường bên trong và ngoài Hàm tự hoại dày 1,5cm
4. **TƯỜNG BÓ NỀN:**
 - Xây tường bó nền bằng gạch ống và thẻ, chiều dày 20cm(gạch ống 8x8x18cm)
5. **ĐÀ KIỀNG:**
 - Lắp dựng cốt thép chủ đà kiềng bằng Sắt Fi 16mm
 - Bố trí thép chủ 4 Fi 16mm chạy dài theo nhịp.
 - Tăng cường gối, nhịp đà, dầm theo quy tắc bố trí kết cấu
 - Bê tông đà kiềng đá 1x2 Mác 250
6. **CẤP THOÁT NƯỚC**
 - Lắp đặt ống nước cấp bằng Ống nhựa PVC D27mm
 - Lắp đặt ống thoát nước lavarbo, chậu rửa, sàn bằng ống nhựa PVC D60mm
 - Lắp đặt ống thoát nước mái bằng ống nhựa PVC D90mm
 - Lắp đặt ống thoát phân và thoát nước thải hồ ga bằng ống nhựa PVC D114mm
 - Lắp đặt ống thông hơi hầm tự hoại bằng ống nhựa PVC D42mm
7. **SÀN TRỆT:**
 - Đắp cát tôn nền và đầm chặt tạo mặt bằng (tạm tính tôn nền cát cao 0.45m so với vỉa hè)
 - Lắp dựng cốt thép sàn trệt 1 lớp Fi 10mm@200
 - Bê tông Sàn nền nhà bằng bê tông đá 1x2(hòn sóc). Mác 250 dày 10cm
8. **SÀN LẦU 1:**
 - Lắp dựng cốt thép sàn lầu 1, 2 lớp Fi 10mm@200
 - Bê tông Sàn bằng bê tông đá 1x2. Mác 250 dày 10cm
9. **CỘT TẦNG TRỆT, LẦU 1(Số lượng: 12 cột, kích thước 20cm x 20cm)**
 - Lắp dựng sắt chủ cột bằng Sắt Fi 16mm (1 cột 4 cây sắt)
 - Bê tông cột đá 1x2 Mác 250

10. XÂY TƯỜNG TẦNG TRỆT, LẦU 1:

- Xây tường *mặt tiền và tường bao nhà bằng gạch ống và thẻ dày 20cm(Tường 20)*
- Xây tường ngăn trong nhà còn lại bằng gạch ống và thẻ dày 10cm
- Xây tường hồi mái bằng gạch ống và thẻ dày 10cm
- Lắp dựng sắt chủ lạnh tô đỡ tường trên cửa bằng Sắt Fi 10mm
- Bê tông lạnh tô bằng đá 1x2 Mác 250

11. DẦM DẦM MÁI :

- Lắp dựng cốt thép chủ dầm bằng Sắt Fi 16mm
- Bê tông dầm mái, M250, đá 1x2, PCB40

12. TÔ TƯỜNG NGOÀI

- Tô tường ngoài nhà tầng trệt, Lầu 1, tường mái dày 1,5cm
- Trát gờ chỉ, kẻ ron tường, đắp chỉ mái, chỉ nước ô văng, phào chỉ
- Trát sê nô, vữa XM M75, PCB40

13. TÔ TƯỜNG TRONG

- Trát tường trong nhà tầng trệt, Lầu 1.

14. CÁP ĐIỆN TRỆT

- Lắp đặt hộp điện âm tường
- Lắp đặt dây đơn 2x6.0mm²
- Lắp đặt dây đơn 2x4.0mm²
- Lắp đặt dây đơn 2x2.5mm²
- Lắp đặt dây đơn 2x1.5mm²
- Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây điện

15. DÁN GẠCH ỐP TƯỜNG TRONG NHÀ TẦNG TRỆT, LẦU 1:

- Ốp gạch len chân tường cao 0.1m
- Ốp gạch tường trong nhà vệ sinh cao 3.2m bằng gạch kích thước 30x60mm

16. ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO

- Đóng trần thạch cao giát hộp Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng thờ

17. BÊ SƠN

- Bả bằng bột bả (trét bê) vào tường bên ngoài và trong nhà 2 lớp
- Sơn tường, trần trong, ngoài nhà đã bả bằng sơn 2 nước lót + 2 nước phủ

18. LÁT NỀN

- Lát nền phòng khách + ngủ + bếp + lối đi + phòng thờ nhà bằng gạch kích thước 800x800mm
- Lát nền nhà vệ sinh bằng gạch nhám chống trượt kích thước 300x600mm

19. CỬA ĐI + CỬA SỔ:

- Lắp dựng cửa đi 4 cánh, 2 cánh nhôm Xingfa VN dày 2mm (*không bao gồm khung bảo vệ*):
 - D1(3700x2800)mm số lượng 1 cửa(*cửa 4 cánh*)
 - D4(1200x2800)mm, số lượng 1 cửa(*cửa 2 cánh*)
- Lắp dựng cửa đi 1 cánh nhôm Xingfa VN dày 2mm (*không bao gồm khung bảo vệ*):
 - Cửa phòng D2(900x2200)mm, số lượng 6 cửa(*cửa 1 cánh*)
 - Cửa nhà vệ sinh D3(800x2200)mm, số lượng 2 cửa(*cửa 1 cánh*)
- Lắp dựng cửa sổ nhôm dày 1.4mm(bao gồm khung bảo vệ)
 - S1(800x2000)mm, Số lượng 2 cửa
 - S2(1200x2000)mm, Số lượng 6 cửa
 - S3(900x2000)mm, Số lượng 3 cửa
- Lắp dựng cửa sổ hắt WC (*không bao gồm khung bảo vệ*): HWC(400x600mm) số lượng 2 cái

20. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH

- Lắp đặt Bồn cầu (02 cái)
- Lắp đặt Vòi Xịt Toilet (02 cái)

- Lắp đặt Lavabo (02 cái)
- Lắp đặt Vòi Nước Lavabo (02 cái)
- Lắp đặt phễu thu nước nhà Vệ sinh loại chống mùi hôi (02 cái)
- Lắp đặt 1 vòi tắm, 1 hương sen (02 bộ)
- Lắp đặt chậu rửa chén (01 bộ)
- Lắp đặt Bồn nước nhựa 1.000L loại đứng (01 cái) Hãng Tân Á Đại Thành

21. LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG TẦNG TRỆT

- Lắp đặt đèn tròn âm trần
- Lắp đặt Tủ điện có nắp mặt - đế nhựa âm tường loại 2 đường
- Lắp công tắc đơn 1 chiều
- Lắp đặt ổ cắm đơn
- Lắp đặt Cầu dao đơn 1 pha <32A
- Lắp đặt thiết bị điện khác.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Bùi Thị Thanh Hương

Trần Văn Đông